

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 505 - 508/2531

บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลกาญจนบุรี
จำกัด

โจทก์

ร้อยตรีประกวด หิริกุล นายอำเภอ
ท่ามะกา กับพวก

จำเลย

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลกาญจนบุรี
จำกัด กับพวก โจทก์ทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ความว่า จำเลยที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอจัดการวางเงินค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต โจทก์ทั้งสี่เห็นว่าคำร้องขอจัดการวาง
เงินค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาของจำเลยที่ 5 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 23 เพราะว่าจำเลยที่ 5 ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาให้มี
กำหนดอย่างแน่นอน ประกอบกับคำร้องดังกล่าวมิใช่คำขอที่จะทำได้ฝ่ายเดียวโจทก์
ทั้งสี่จึงขอคัดค้าน ดังนั้นการที่จำเลยที่ 5 นำค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลภายหลัง
จากพ้นกำหนดฎีกาแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 5 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอศาลฎีกาได้
โปรดมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 5 ไว้พิจารณา

หมายเหตุ จำเลยที่ 5 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 174)

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกถึงสำนวนที่สี่ว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลำดับและเรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนแรก สำนวนที่สาม และสำนวนที่สี่ ว่าจำเลยที่ 1 เรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนที่สอง ว่าจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในสำนวนทั้งสี่เป็นบุคคลรายเดียวกันให้เรียกว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าคืนเงินภาษีแก่โจทก์ตามฟ้องแต่ละสำนวน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องแต่ละสำนวนไม่เกิน 37,293.52 บาท 45,435 บาท 53,057.75 บาท และ 22,731.88 บาทตามลำดับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอจัดการวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต(อันดับ 166,165)

โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 174)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 5 ไว้แล้ว โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาว่าไม่ควรสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 5 ไว้พิจารณา เพราะจำเลยที่ 5 ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาการวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมให้มีกำหนดแน่นอน ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 คำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 5 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านฉบับนี้เข้ามาด้วย พิจารณารุ้แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 5 จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นเรื่องที่ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยให้ในคำพิพากษตาม

ประเด็นที่โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาไว้อยู่แล้ว ในชั้นนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัย คำร้องโจทก์ จึงให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 5 ไว้แล้ว โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาว่าไม่ควร
สั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 5 ไว้พิจารณา เพราะจำเลยที่ 5 ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาการ
วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมให้มีกำหนดแน่นอน ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 23 คำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 5 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และโจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านฉบับนี้เข้ามาด้วย พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 5 จะ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นเรื่องที่ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยให้ในคำพิพากษาตาม
ประเด็นที่โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาไว้อยู่แล้ว ในชั้นนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัย
คำร้องโจทก์ จึงให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>